AUXÍLIO-RECLUSÃO

Arquivo 10.01 - Concessão de auxílio-reclusão

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é conceder o benefício de auxílio-reclusão aos dependentes do segurado da Previdência Social que se encontra segregado em instituição prisional.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS;
- Certidão de recolhimento emitida pelo órgão prisional.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 10.02

Arquivo 10.03 - Concessão de auxílio-reclusão ao segurado desempregado

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é conceder o benefício de auxílio-reclusão aos dependentes do segurado da Previdência Social que se encontra segregado em instituição prisional e que, à época da prisão, estava desempregado e, portanto, enquadrado no conceito de "baixa renda" previsto na legislação.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS;
- Certidão de recolhimento emitida pelo órgão prisional.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 10.04

Arquivo 10.05 - Concessão de auxílio-reclusão ao segurado especial

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é conceder o benefício de auxílio-reclusão aos dependentes do segurado especial recolhido em estabelecimento prisional.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS;
- Certidão de recolhimento emitida pelo órgão prisional;
- Comprovante de rendimento do segurado recluso. Comprovação do exercício de atividade rural: a) Documentos servíveis como início de prova material: em nome próprio ou em nome de membros do grupo familiar da parte autora:
- certidão do INCRA em nome do pai (PEDILEF n. 2008.72.55.007778-3/SC);
- guia de recolhimento de ITR em nome do pai (PEDILEF N. 2008. 72.55.007778-3/SC);
- comprovante de recolhimento de imposto sobre exploração agrícola (PEDILEF n. 2006.72.95.011963-2/SC);
- matrícula de propriedade rural (PEDILEF n. 2004.83.20.00.37670/PE);
- certidão do Registro de Imóveis relativa a propriedade rural (PEDILEF n. 2006.70.95.014573-0/PR);
- escritura de propriedade rural (PEDILEF n. 2004.83.20.0037670/PE);
- certidão de casamento do pai (PEDILEF n. 2007.70.95.0002807/PR);
- certidões de nascimento de irmãos (PEDILEF n. 2006.72.59.000860-0/SC);
- certidão de óbito de irmão (PEDILEF n. 2006.70.95.012605-0/PR);
- certidão de alistamento militar do segurado (PEDILEF n. 2006.72.59.000860-0/SC);
- certidão da Justiça Eleitoral com indicação do exercício de atividade rural (PEDILEF n. 2007.83.02.505452-7/PE);
- título eleitoral do segurado (PEDILEF n. 2006.72.59.00860-0/SC);
- folha de pagamento de Programa Permanente de Combate à Seca (PEDILEF n. 2007.83.03.504233-9/CE);
- ficha de Sindicato Rural (PEDILEF n. 2003.81.10.004265-7/CE);
- carteira de filiação a Sindicato Rural (PEDILEF n. 2007.83.00.526657-4/PE);
- recibos de pagamento a Sindicato Rural (PEDILEF n. 2004.81.10.009403-0/CE);
- ficha de contribuição a Associação de Pequenos Produtores Rurais (PEDILEF n. 2007.83.00.526657-4/PE);
- ficha de cadastramento familiar realizado pela Secretaria de Saúde do Município de residência do segurado (PEDILEF n. 2004.81.10.009403-0/CE);
- prontuário médico de Posto de Saúde constando a profissão (PEDILEF n. 2007.83.05.501035-6/PE); b) Documentos servíveis como início de prova material: em nome de terceiros estranhos ao grupo familiar da parte autora:
- documentos relativos a propriedade ou posse rural pertinentes à terra na qual o segurado teria trabalhado – como comprovante de ITR, Certidão do Registro de Imóveis, Declaração do Instituto de Terras, histórico oficial de posse da área rural (PEDILEF n. 2005.39.00.708920-0/PA; PEDILEF n. 2006.43.00.906123-9/TO; PEDILEF n. 2006.70.95.014573-0/PR); c) Documentos inservíveis como início de prova material:
- declaração de Sindicato de Trabalhadores Rurais não homologada pelo Ministério Público ou pelo INSS (PEDILEF n. 2008.32.00.703599-2/AM);
- declarações em geral (PEDILEF n. 2007.83.00.526657-4/PE);

- declaração fornecida por suposto vizinho, por consubstanciar mera prova testemunhal reduzida a escrito (PEDILEF n. 2006.83.02.503892-0/PE);
- declaração fornecida por suposto parceiro rural, sem base em nenhum documento específico (como contrato de parceria escrito), por consubstanciar mera prova testemunhal reduzida a escrito (PEDILEF n. 2006.70.95.014573-0/PR);
- declaração fornecida por suposto feirante que comercializaria alimentos produzidos pelo segurado, sem base em nenhum documento específico, por consubstanciar mera prova testemunhal reduzida a escrito (PEDILEF n. 2006.83.00.5210102/PE);
- documentos que contém anotação da profissão do segurado e de seu cônjuge preenchida posteriormente ao preenchimento do documento e com visível adulteração (PEDILEF n. 2005.84.00.503903-4/RN);
- certidão do INCRA com data posterior ao óbito do pai da parte autora (PEDILEF n. 2002.61.84.002017-8/SP).

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 10.06

Arquivo 10.07 - Concessão de auxílio-reclusão - Exclusão das verbas extraordinárias do segurado preso

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é conceder o benefício de auxílio-reclusão aos dependentes do segurado recolhido em estabelecimento prisional, utilizando-se como parâmetro a renda do segurado, excluídas as verbas salariais de natureza extraordinária.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS;
- Certidão de recolhimento emitida pelo órgão prisional;
- Comprovante de rendimento do segurado recluso.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 10.08

Arquivo 10.09 - Concessão de auxílio-reclusão aos pais dependentes economicamente do filho recluso

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é conceder o benefício auxílio-reclusão aos pais dependentes economicamente do(a) filho(a) segurado(a) da Previdência Social e recolhido em estabelecimento prisional.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS;
- Documentos que comprovem a dependência econômica dos pais em relação ao segurado recolhido em estabelecimento prisional.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 10.10

Arquivo 10.11 - Concessão de auxílio-reclusão – Flexibilização do critério econômico

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é conceder o benefício de auxílio-reclusão aos dependentes do segurado recolhido em estabelecimento prisional, considerando-se os gastos mensais básicos da família a fim de flexibilizar o critério da renda.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS;
- Certidão de recolhimento emitida pelo órgão prisional;
- Comprovante de rendimento do segurado recluso;
- Comprovantes dos gastos mensais da família (aluguel, contas de energia, água e etc)

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 10.12

Arquivo 10.13 - Concessão de auxílio-reclusão ao segurado em prisão domiciliar

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é conceder o benefício de auxílio-reclusão aos dependentes do segurado em prisão domiciliar que não foi autorizado a exercer atividade remunerada.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS;
- Sentença condenatória e certidão de trânsito em julgado condenando o segurado à prisão domiciliar.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 10.14